

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6120/2534	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาว นิรมล พูลเกษร	โจทก์
	บริษัท ซีชายน จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

ป.อ. มาตรา 3

การที่จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ให้ ส.แล้วส.นำไปแลกเงินสดจากโจทก์
ร่วม โจทก์ร่วมนำเช็كدังกล่าวฝากเข้าบัญชีของบริษัทเงินทุนฯ. เพื่อให้เรียกเก็บเงิน
แทนให้ทันในวันเดียวกัน เนื่องจากเป็นเช็คขีดคร่อมและโจทก์ร่วมเป็นลูกจ้างของ
บริษัทเงินทุนดังกล่าวนั้น โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทตามกฎหมาย เมื่อขึ้นเงิน
ตามเช็คไม่ได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายที่
จะร้องทุกข์ได้ ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 3 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497และเป็นกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลย จึงให้
ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534แทน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกอีก 1 คน ได้ร่วมกันออกเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2529 สั่งจ่ายเงินจำนวน 128,817 บาท ชำระหนี้ให้นายสันติ พูลเกษร ในวันเดียวกันนั้นเอง นายสันติได้โอนเช็คฉบับดังกล่าวชำระหนี้ให้นางสาวนิรมล พูลเกษร ผู้เสียหาย ซึ่งได้นำเช็คฉบับดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินโดยผ่านบัญชีของบริษัทเงินทุนชาติไพบูลย์ จำกัด เพื่อเรียกเก็บเงินแทนธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย และบัญชีปิดแล้ว ทั้งนี้จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันออกเช็คดังกล่าวโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค และออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้ได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น เหตุเกิดที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83

ระหว่างพิจารณา นางสาวนิรมล พูลเกษร ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 83 ให้ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่โจทก์ร่วมรับแลกเช็คพิพาทจาก นายสันติ แล้วนำเช็สดังกล่าวไปฝากผ่านเข้าบัญชีของบริษัทเงินทุนชาติไพบลูย์ จำกัด เพื่อให้เรียกเก็บเงินตามเช็คให้ทันในวันเดียวกัน เนื่องจากเป็นเช็คขีดคร่อม และโจทก์ร่วมเป็นลูกจ้างของบริษัทเงินทุนดังกล่าวโจทก์ร่วมจึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาท ตามกฎหมาย เมื่อขึ้นเงินตามเช็คไม่ได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายที่จะร้องทุกข์ได้แล้วศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองยังไม่ได้ชำระเงินตามเช็คพิพาท จำเลยทั้งสองออกเช็คชำระหนี้โดย เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค ย่อมมีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ปรากฏว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 และเป็นกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลย จึงให้ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 แทน ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ